

新、泰塭仔圳市地重劃案(第一區) 土地分配原則說明會



新北市政府地政局
中華民國 112 年 11 月

簡報大綱

01

基本
資料

02

土地分
配規定

03

土地調整
分配原則

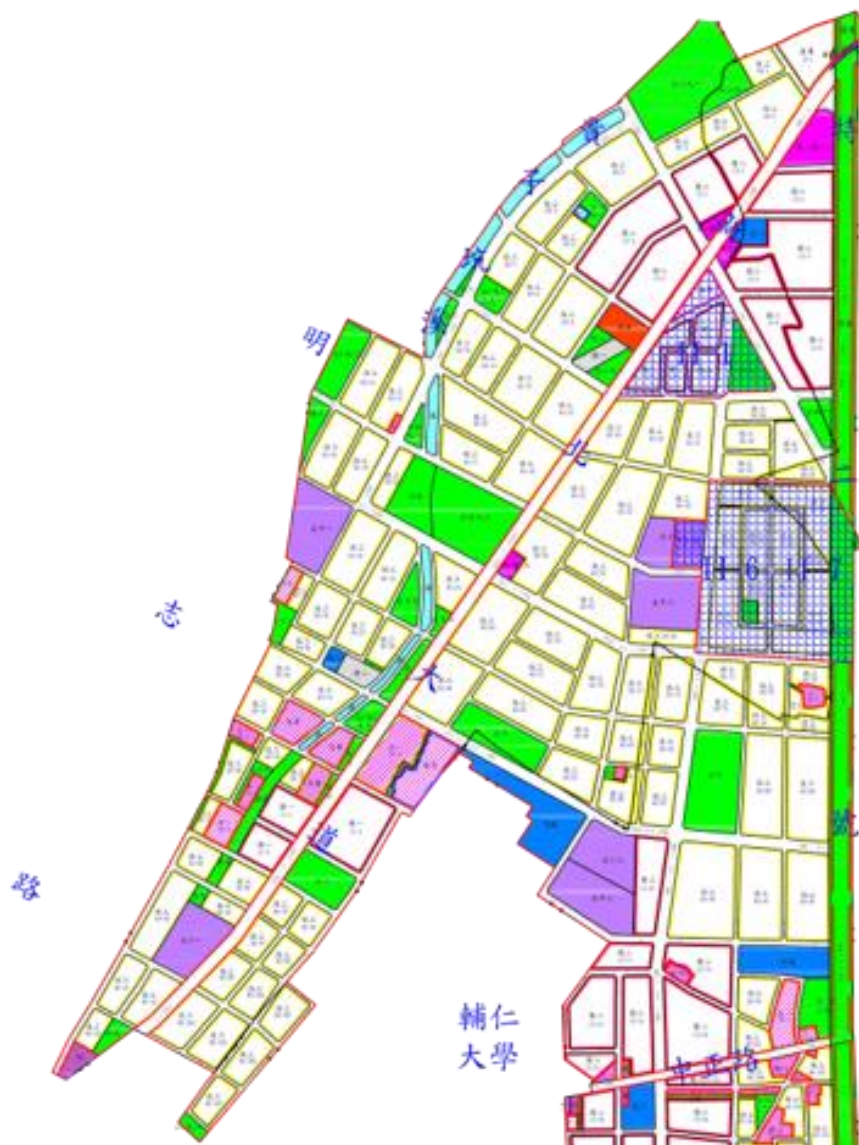
04

申請合併
及調整分
配

05

預定期程
及相關申
請書件

01基本資料



面積 276.6公頃

四至

東：特二號道路

西：泰山區明志路東側

南：輔仁大學及新莊中正路

北：貴子坑溪

有關本案分配作業，僅辦理涉及
塭仔圳(第一區)範圍內之土地

01基本資料-土地使用管制

項 目		面積 (公頃)	建蔽率	容積率
使用分區	第三種住宅區	124.0019	50%	210%
	第一種商業區	5.0363	70%	280%
	第二種商業區	32.3952	70%	330%
	產業專用區	1.6266	60%	240%
公共設施		113.5483		

01基本資料-最小分配面積標準



01基本資料-目前辦理進度

- 重劃計畫書已於109年9月公告期滿
- 已完成地上物補償費公告、發價作業等
- 土地調整分配原則經新北市政府市地重劃委員會
112年度第2次會議審議通過。

01基本資料-目前辦理進度

■工程進度

- 刻正辦理汙水、排水、共同管道等工程項目

工區	實際進度	預定進度
1-1工區	28.83%	30.64%
1-2工區	29.61%	30.35%

註：統計至112年11月8日止。

01基本資料-施工照片



土地分配規定

02土地分配規定-重劃負擔比率

項目	負擔比率(%)
公共設施用地負擔比率	36.66%
費用平均負擔比率	8.06%
平均重劃負擔比率	44.72%

02土地分配規定-重劃負擔比率

- 土地所有權人重劃總平均負擔比率係依據全區公共設施負擔及重劃費用負擔所計算之**平均數**。
- 個人應分配面積，因**重劃前後地價高低**、**街廓深度**、**分配面寬**及**臨路條件**(包含正面道路寬度及位於側街18M範圍內)不同，**非全區固定比率**。

個人應分配
面積



重劃前面積
×
(1-重劃總平均負擔比率)

02土地分配規定-土地分配面積計算

■各宗土地重劃後應分配面積，依市地重劃實施辦法第29條附件二公式辦理計算

$$G = [a(1 - A \times B) - R_w \times F \times L1 - S \times L2] \times (1 - C)$$

符號說明：

G 表示各宗土地重劃後應分配之面積

a 表示參加重劃土地重劃前原有之宗地面積；如重劃後非以原有街廓分配時應先計算預計分配街廓之重劃前宗地面積 **a'**

a' = (a × 原位置之重劃前宗地單價) / 預計分配街廓之重劃前宗地平均單價

A 表示宗地地價上漲率

B 表示一般負擔係數

W 表示分配土地寬度（宗地側街臨街線實際長度中點向宗地分配線做垂直線所量其間之距離）

R_w 表示街角地側面道路負擔百分率，即重劃後分配於土地寬度為W 公尺時，所應分攤之側面道路負擔百分比（距離側街臨街線18M(含)以內之分配宗地須計算）

F 表示街角第一筆土地面臨側面道路之長度

S 表示宗地面臨正街之實際分配寬

C 表示費用負擔係數

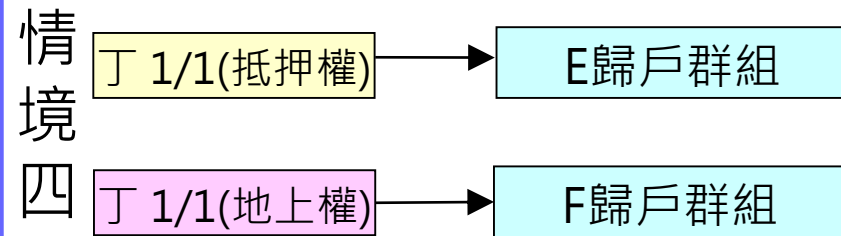
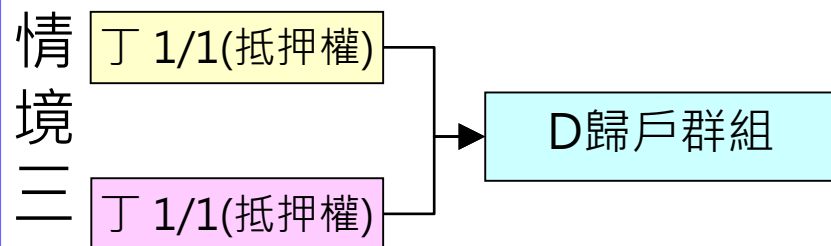
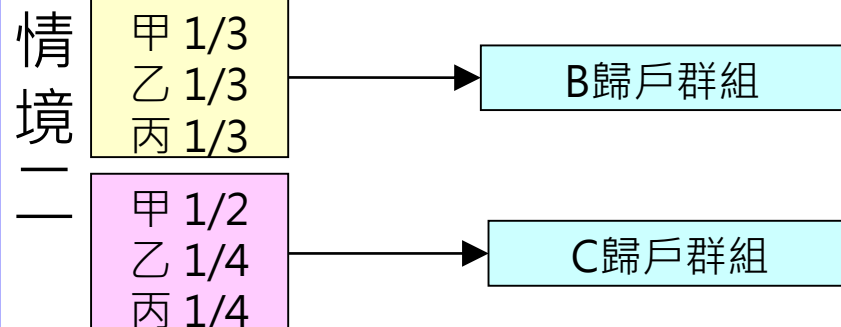
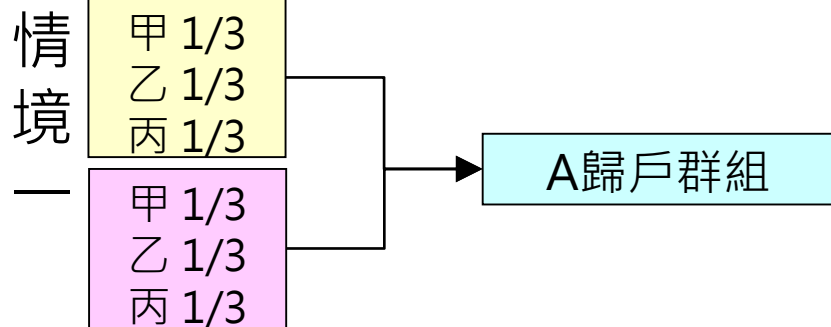
L1 表示側面道路負擔尺度

L2 表示正面道路負擔尺度

02土地分配規定-歸戶原則

■土地所有權人歸戶原則

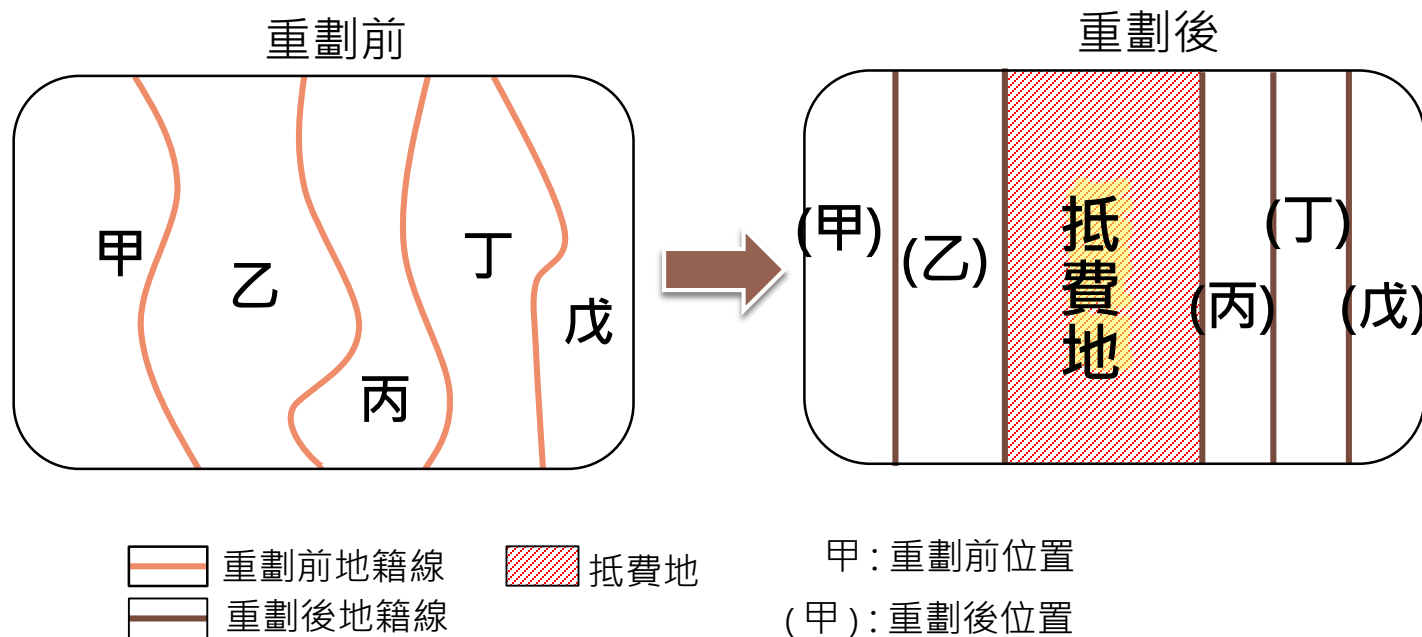
重劃土地分配之歸戶，以重劃前土地所有權人姓名、身分證字號、人數、權屬狀態、他項權利設定及其他登記(如信託或限制登記)情形相同者，為同一歸戶辦理分配。



02土地分配規定-原位次分配

- 重劃後土地分配之位置，以重劃前原有土地相關位次分配於原街廓之面臨原有路街線者為準。

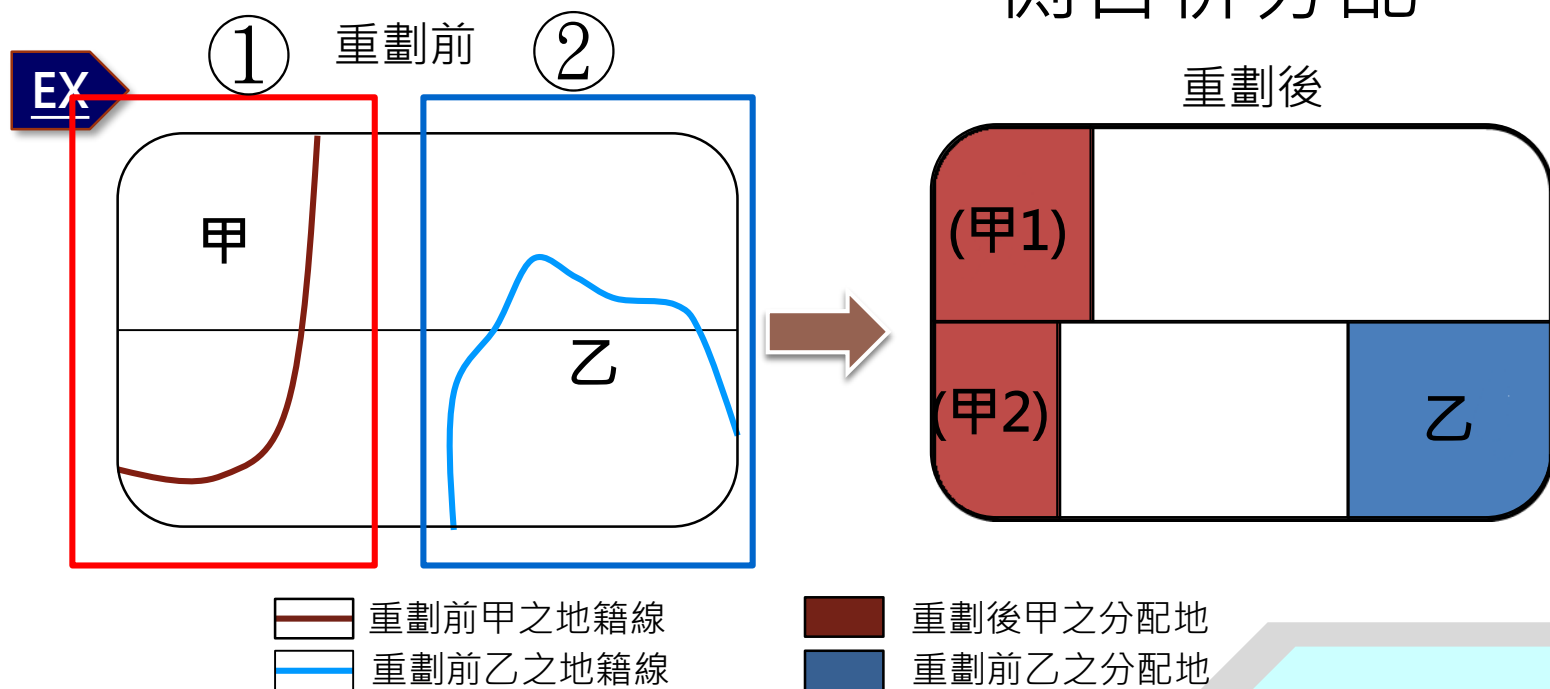
EX



02土地分配規定-同一宗土地跨分配線二側

■同一宗土地跨分配線二側

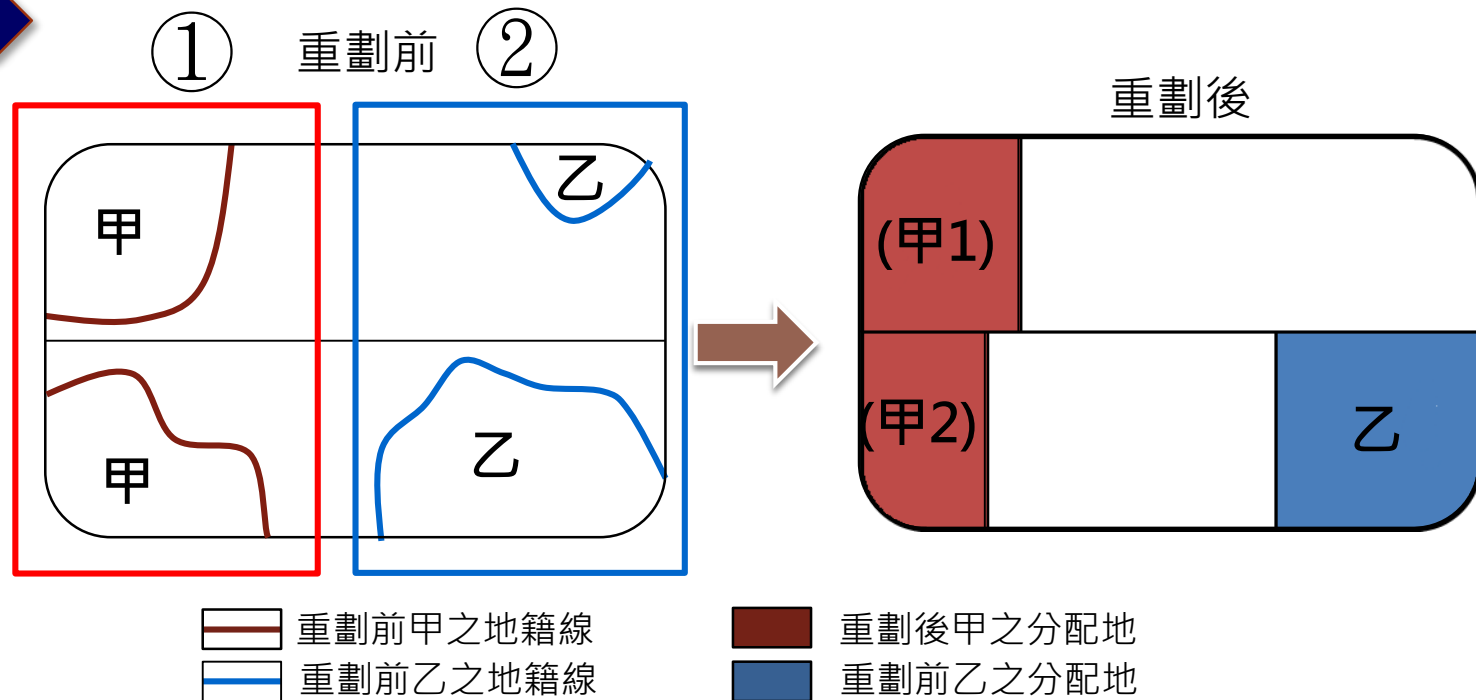
- ①各側已達最小分配面積 → 於分配線二側個別分配
- ②一側未達最小分配面積 → 向面積較大之一側合併分配



02土地分配規定-同一土地所有權人有數宗土地

- ①均已達最小分配面積 → 逐宗個別分配
- ②未達最小分配面積部分 → 與面積較大者集中合併分配

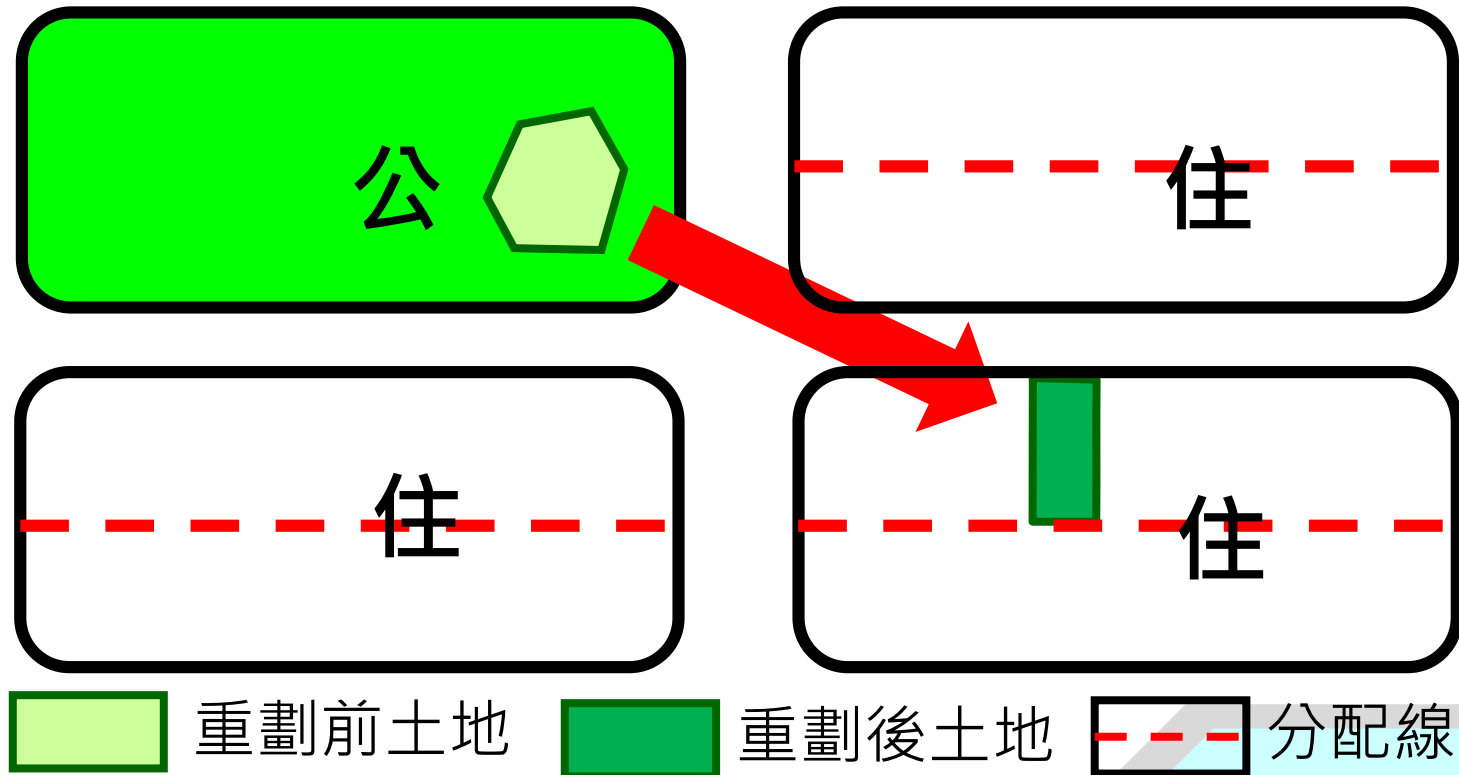
EX



02土地分配規定-重劃前位於公共設施

- 重劃前土地位於共同負擔之**公共設施用地**或位於非共同負擔之公共設施用地，經以公有土地、抵費地支配者，其分配位置由主管機關**視土地分配情形調整**之。

EX



02土地分配規定-土地設定不同他項權利

- 重劃前各宗土地如已設定不同種類之他項權利，或經法院查封、假扣押、假處分、破產登記或其他依法律所為禁止處分之登記者，不得合併分配。

02土地分配規定-個別分配規定

- **分別共有土地**，共有人依該宗應有部分計算之應分配面積已達原街廓原路街線最小分配面積標準，且經共有人過半數及其應有部分合計過半數之同意或其應有部分合計逾三分之二之同意者，得分配為單獨所有。但共有人如提出異議，得不予調處，仍分配為共有。

申請個別分配條件：

- 應分配面積達原街廓原路街線最小分配面積標準
- 共有人過半數及其應有部分合計過半數之同意。
- 應有部分合計逾三分之二之同意。

02土地分配規定-現金補償

- 依據市地重劃實施辦法第53條規定辦理

未受分配（不能分配）

重劃**前**面積 × 原位置重劃後地價

放棄分配（可分配土地但放棄分配）

重劃**後**面積 × 分配位置重劃後地價

土地調整分配原則

03土地調整分配原則-緣起

■需調整分配情形：

1.無法位於原街廓原路街線辦理分配

2.重劃前土地位於公共設施用地

➡ 擬訂定土地調整分配原則。

03土地調整分配原則-無法位於原街廓原路街線辦理分配

- 於不影響原街廓內土地分配位次下，考量下列原因進行調整分配：

1.臨路條件

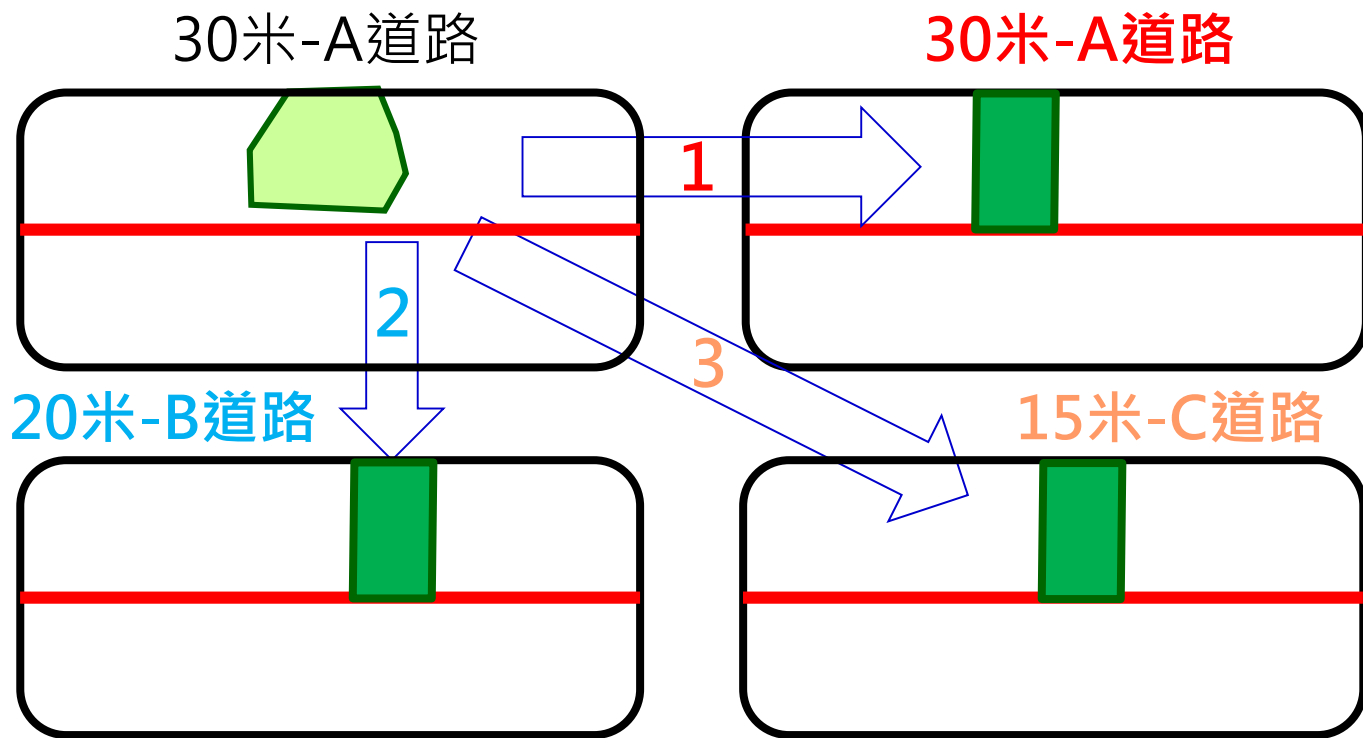
2.開發規模

03土地調整分配原則-無法位於原街廓原路街線辦理分配

■ 臨路條件-道路位置及寬度考量順序

依序由原面臨道路往相同路寬次一級路寬調整分配

EX



重劃前土地



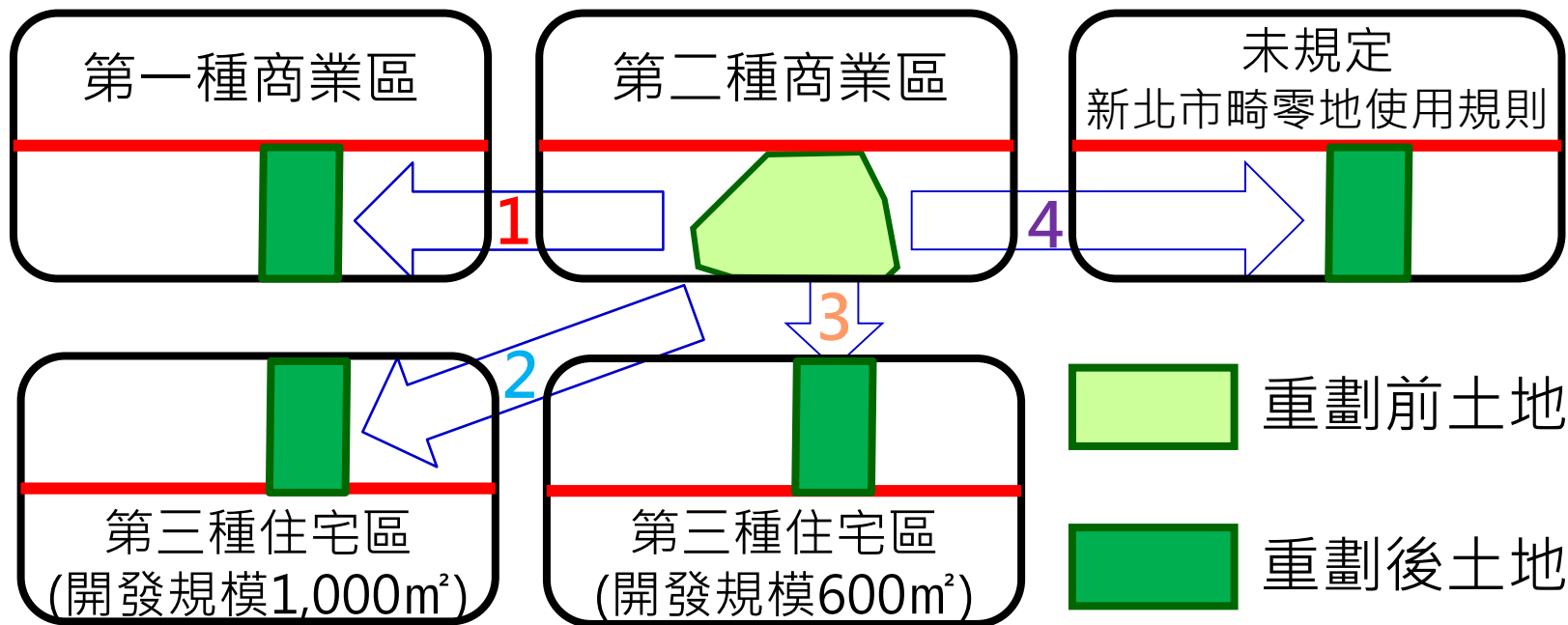
重劃後土地

03土地調整分配原則-無法位於原街廓原路街線辦理分配

■ 開發規模考量順序

依序由原街廓規定開發規模往次一級開發規模調整分配

EX



03土地調整分配原則-公共設施用地調整分配原則

■道路用地調整分配：

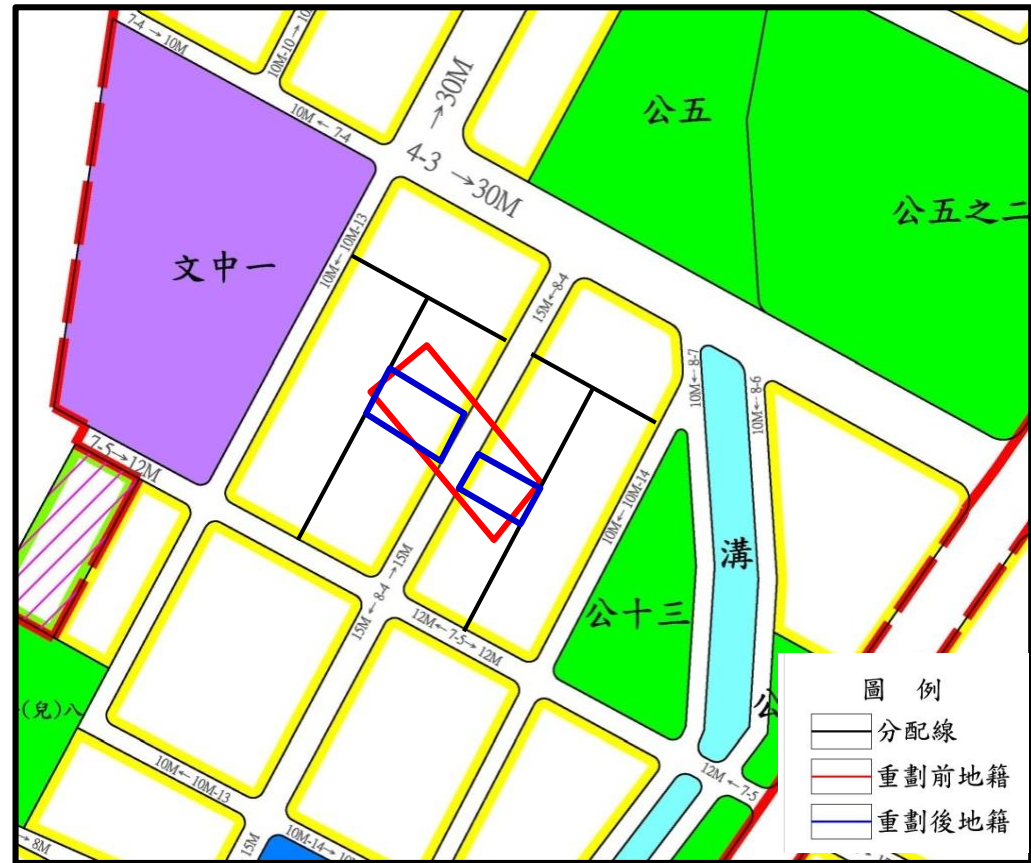
土地於道路**兩側街廓**
內均有土地時



得於不影響原街廓內
土地分配位次下



道路用地分向
往兩側個別分配



03土地調整分配原則-公共設施用地調整分配原則

■道路用地調整分配：

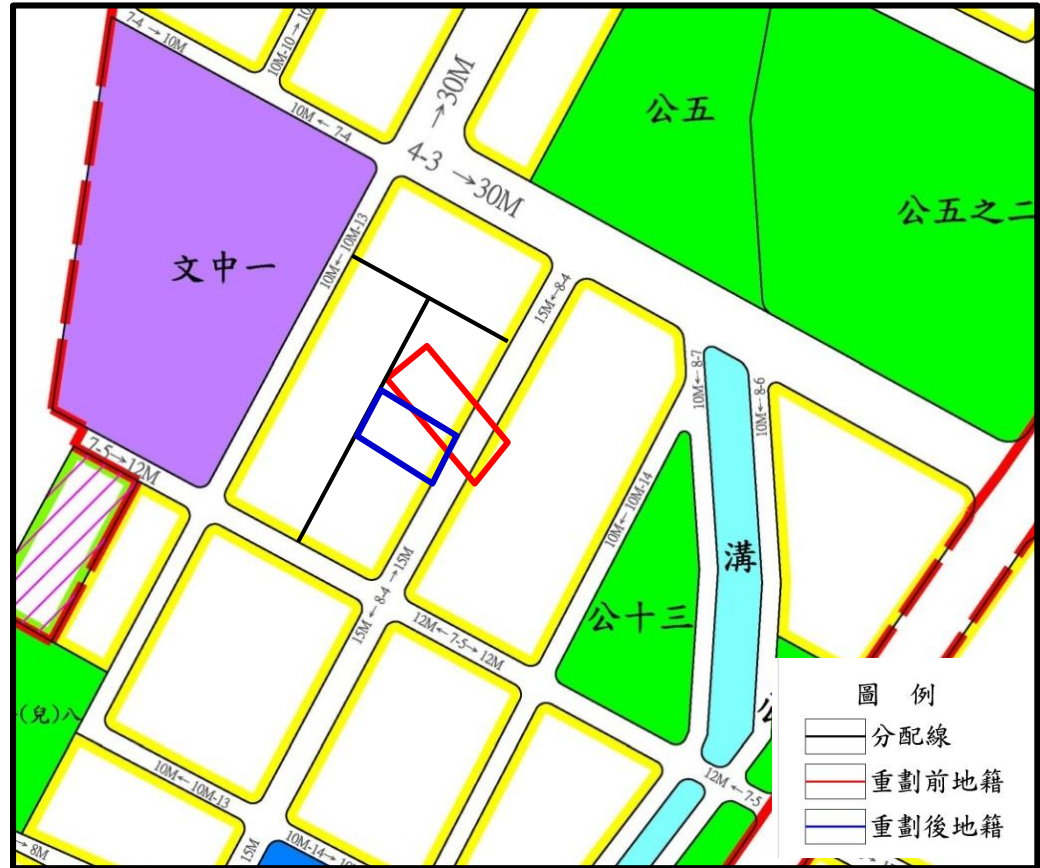
土地**有一側未達**該街
廓最小分配面積



得於不影響原街廓內
土地分配位次下



道路用地分向
往另一側合併分配



03土地調整分配原則-公共設施用地調整分配原則

■道路用地調整分配：

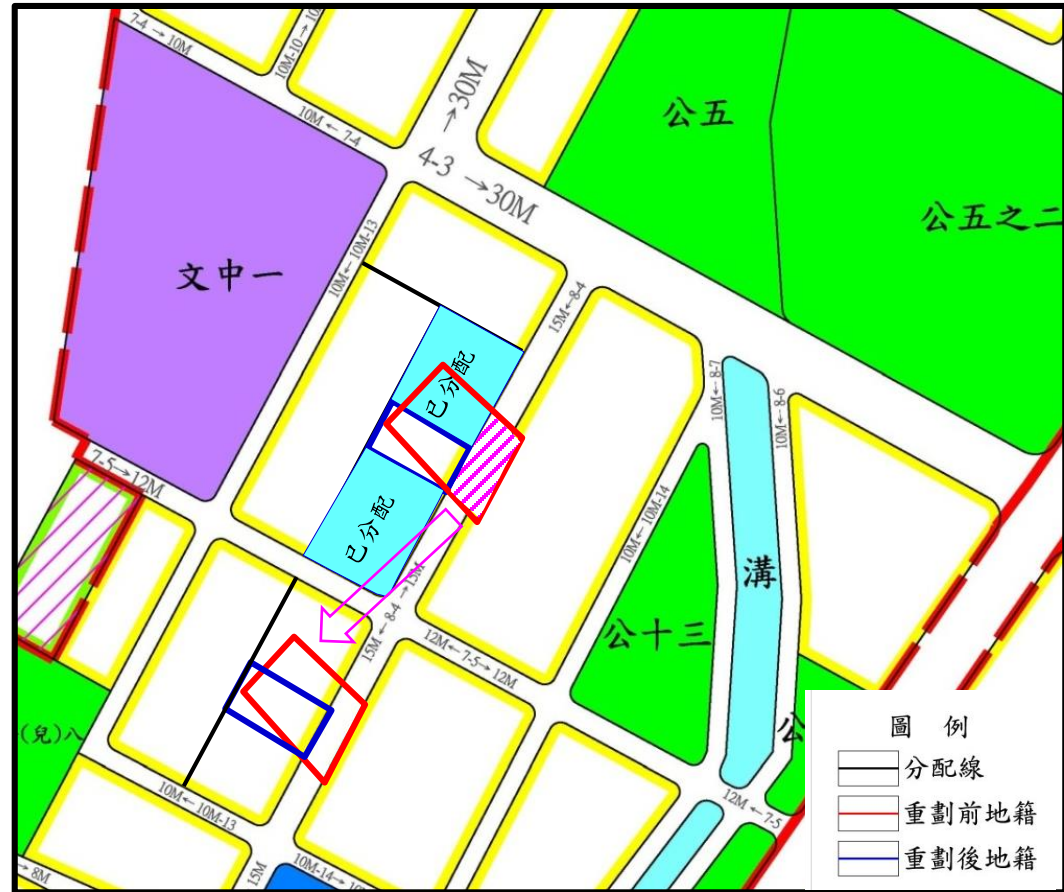
土地有一側未達該街
廓最小分配面積



有影響原街廓內土地
分配位次



其他街廓土地
合併分配



03土地調整分配原則-公共設施用地調整分配原則

■道路用地調整分配：

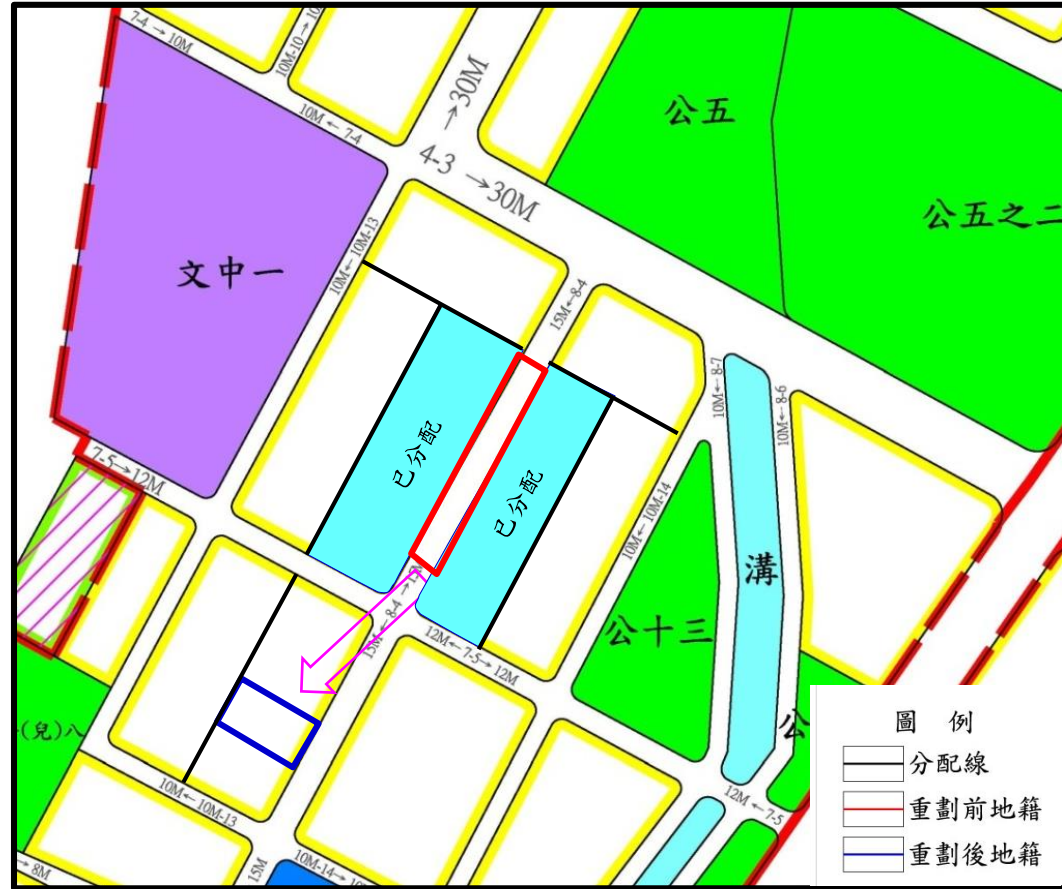
土地位於道路用地上



其他街廓內無土地可供合併分配



調整分配原則辦理



03土地調整分配原則-公共設施用地調整分配原則

■其他公共設施用地調整分配：

- 同歸戶土地所有權人於其他街廓內亦有土地時，得於不影響街廓內土地分配位次下，將公共設施用地優先集中合併分配於同歸戶土地所有權人位於其他街廓之土地；若同歸戶土地所有權人所有全部土地均為公共設施用地，得於不影響街廓內土地分配位次下，優先集中合併分配。
- 若集中合併分配致影響街廓內土地分配位次，或因分配面積過大致無法分配於同一街廓者，則以分配土地宗數較少之方案為優先考量。
- 同歸戶土地所有權人於其他街廓內無土地可供合併分配時，依調整分配原則辦理。

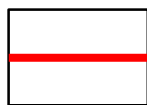
申請合併及調整分配

04申請合併及調整分配-名詞定義

■ 分配區塊：

指於都市計畫規劃街廓內，配合土地分配需要劃設分配線後形成之土地區塊。

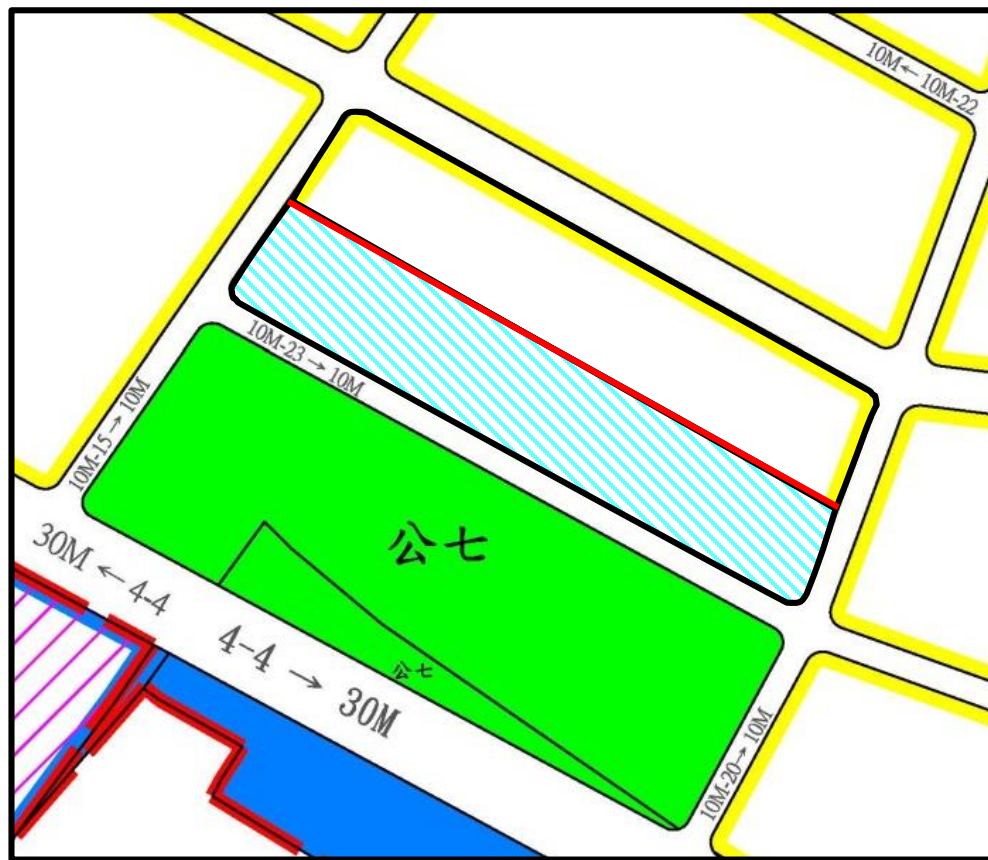
圖 例



分配線



分配區塊



04申請合併及調整分配

■申請合併及調整分配條件：

- 申請土地經土地所有權人**全部權利範圍同意**。
- 於規定期間內以**書面**向本府**申請合併及調整分配**。

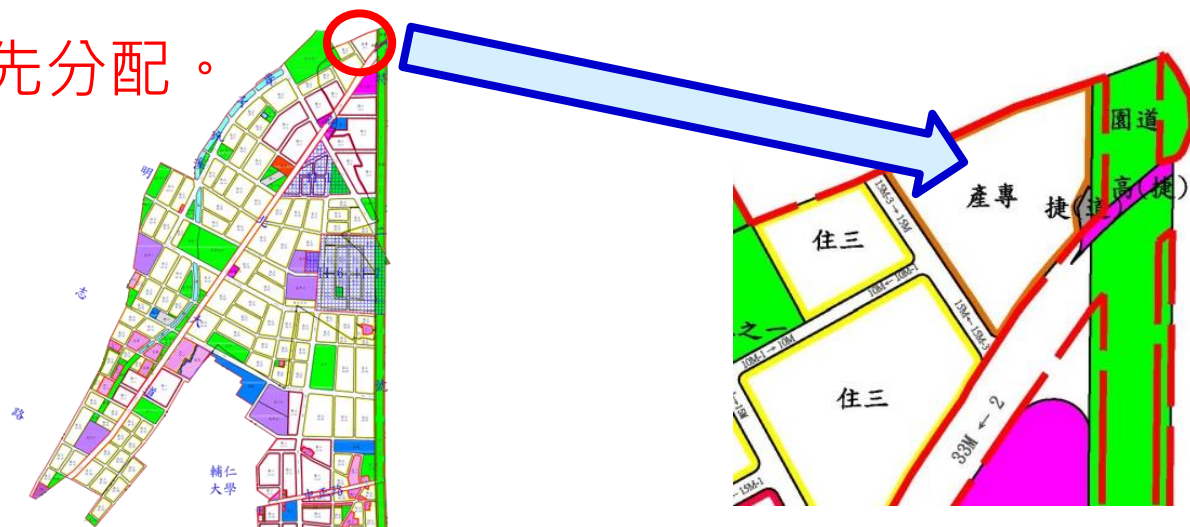
■依順位依序辦理分配，各順位分配後，尚有土地且面積大於該分配區塊最小分配面積時，始辦理下一順位至最後順位為止。

本府依市地重劃實施辦法第31條辦理分配後，再依後續訂定順位辦理合併及調整分配作業。

04申請合併及調整分配

■ 產業專用區調整分配：

應以於都市計畫發布實施前經本府徵詢有意願並檢具切結書之土地所有權人優先分配。



■ 最小分配面積600平方公尺以上之分配區塊申請合併及調整分配

為配合整體建設及大街廓規劃，依市地重劃實施辦法第31條第3項規定，爰鼓勵原土地所有權人申請合併及調整分配。

04申請合併及調整分配-合併及調整分配流程

流程

備註

第一順位

依市地重劃實施辦法第31條第1項規定分配

第二順位

相鄰土地於街廓跨占分配線或道路中心線兩側，
經雙方**協調同意後申請**交換土地

第三順位

同歸戶位於分配區塊內土地
或
同分配區塊內土地合併

已達該分配區塊最小分配面積

其他未達該分配區塊最小分配面積之土地
或
公共設施用地上之土地

1. 由土地所有權人提出申請。
2. 依分配區塊內申請土地總面積佔申請分配區塊面積之比例，由大至小排定分配順位。

第四順位

同歸戶位於分配區塊內土地
或
同分配區塊內土地合併

未達該分配區塊最小分配面積

其他未達該分配區塊最小分配面積之土地
或
公共設施用地上之土地

1. 由土地所有權人提出申請。
2. 依分配區塊內申請土地總面積佔申請分配區塊面積之比例，由大至小排定分配順位。

第五順位

重劃區內土地均可申請至商一1000、商二1500、住三1000、住三600及產專1000(適用第一區)分配區塊，**以公開抽籤方式決定土地分配順位。**

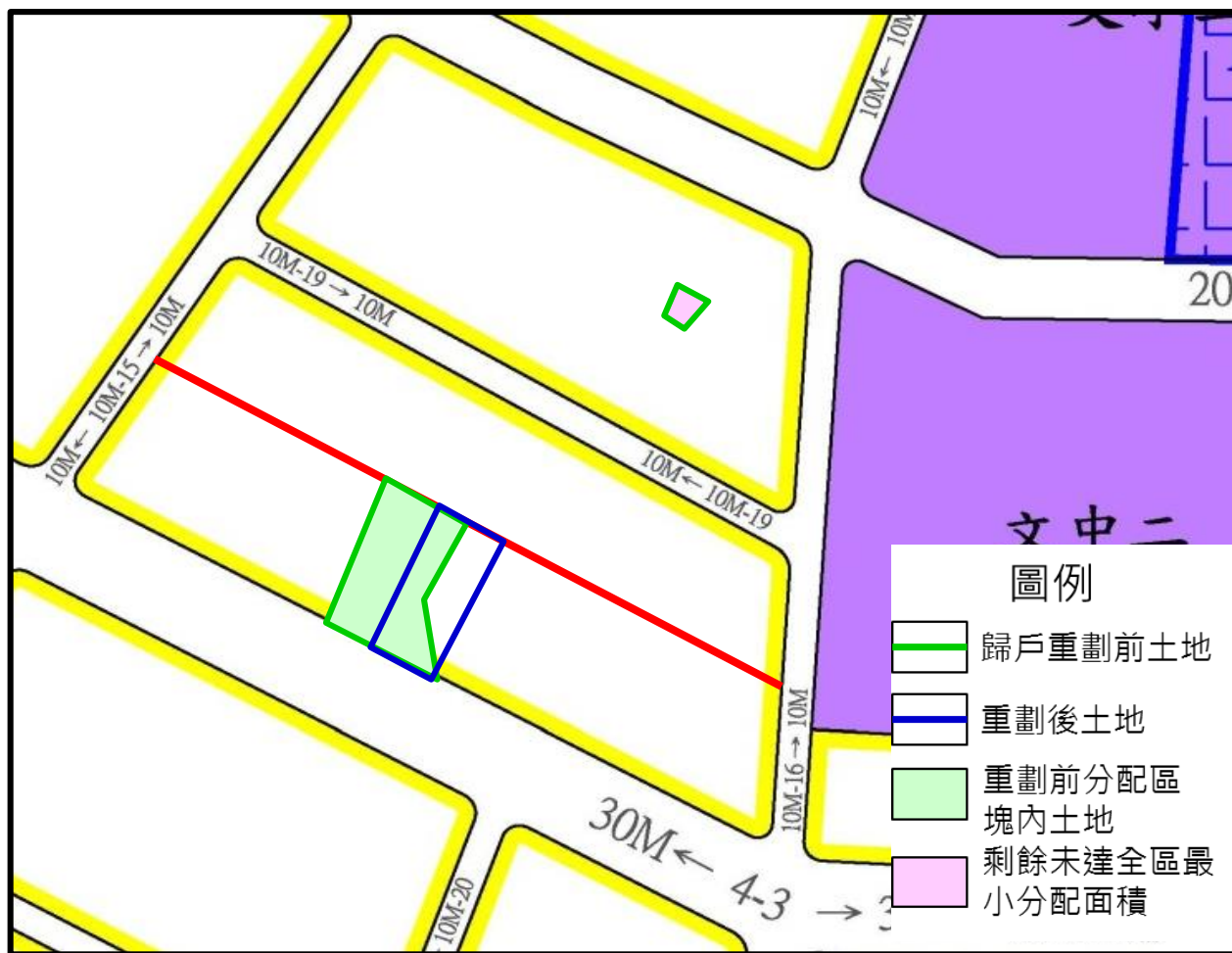
1. 由土地所有權人提出申請。
2. 以公開抽籤方式決定土地分配順位。

受理時間

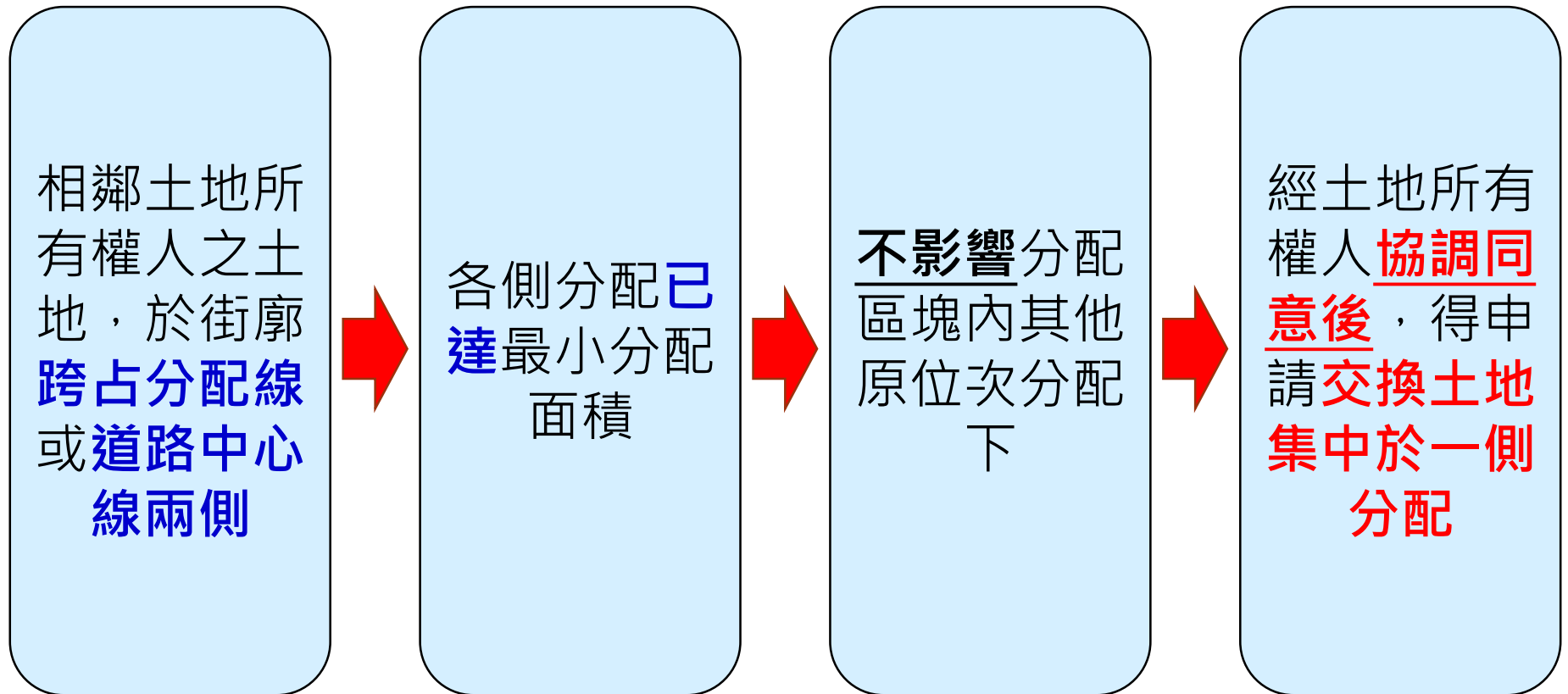
**112年12月1日
至
113年4月30日**

04申請合併及調整分配-第一順位

- 由本府依市地重劃實施辦法第31條第1項規定分配。

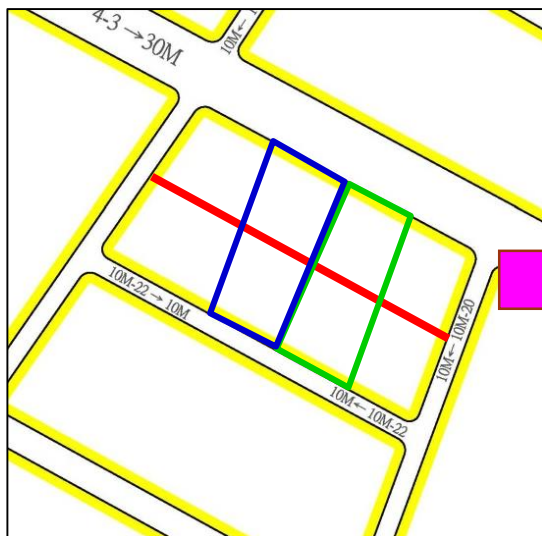


04申請合併及調整分配-第二順位

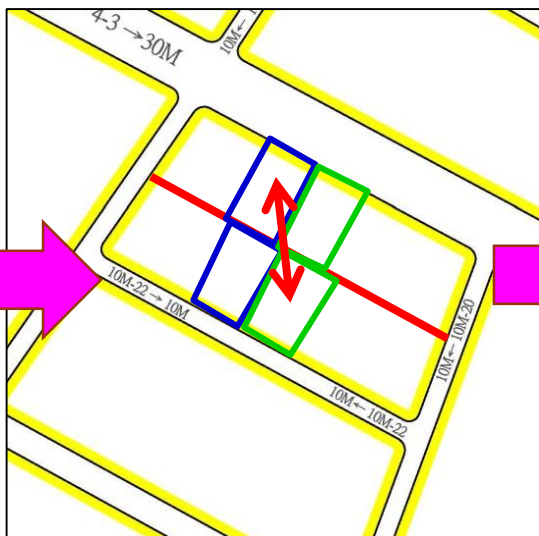


分配線兩側

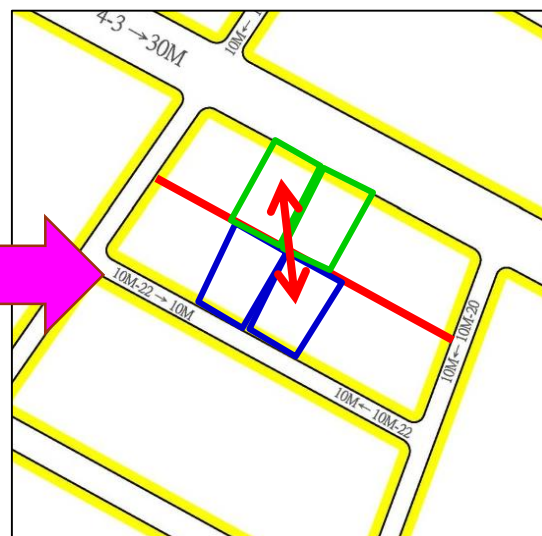
第二
順位



重劃前

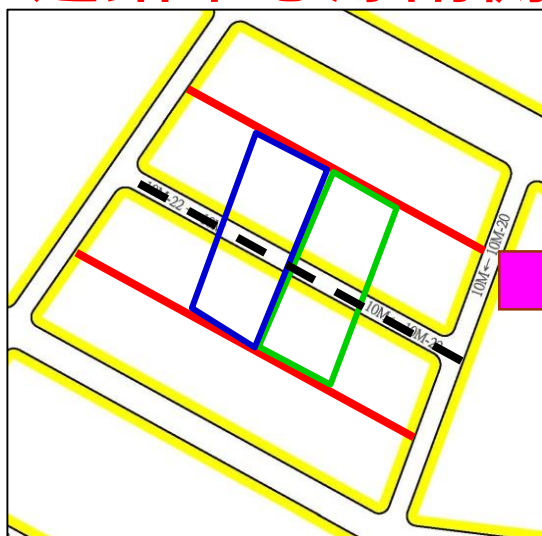


重劃後調整前

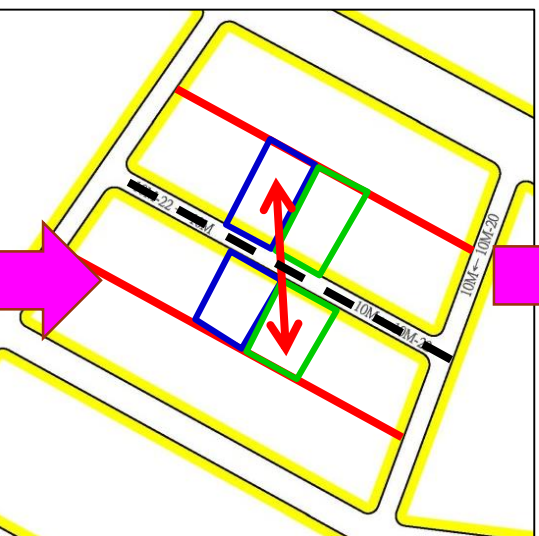


重劃後調整後

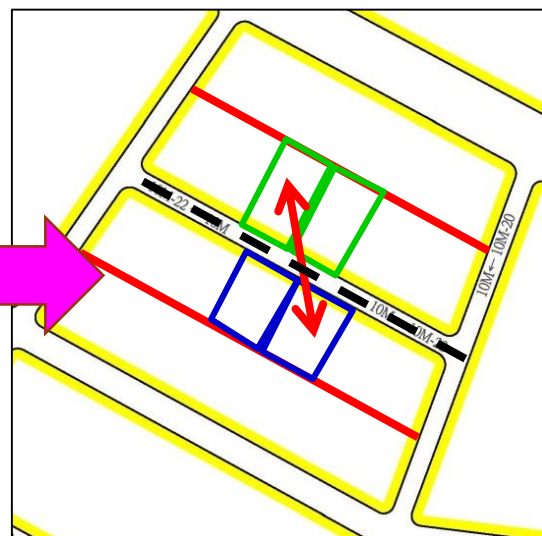
道路中心線兩側



重劃前

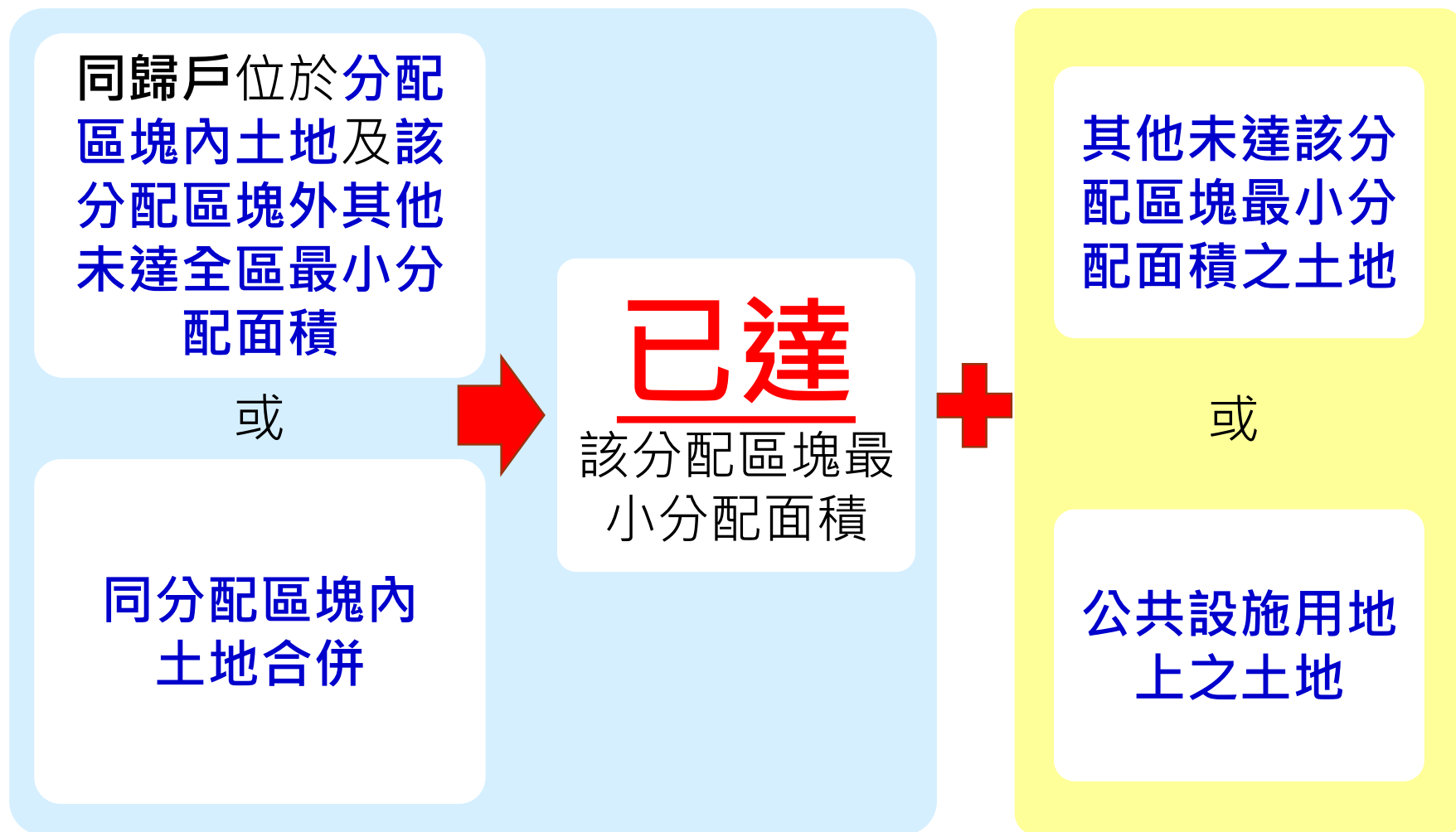


重劃後調整前



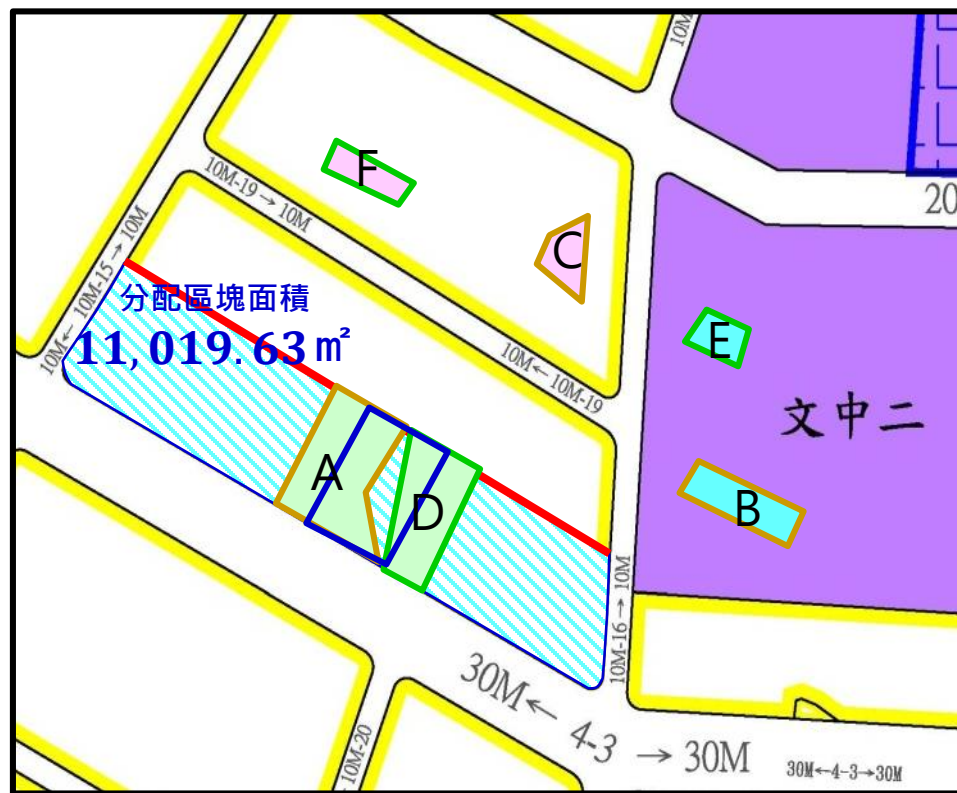
重劃後調整後

04申請合併及調整分配-第三順位



依位於分配區塊內申請合併土地總面積佔申請分配區塊面積之比例，由大至小排定分配順位。

04申請合併及調整分配-第三順位



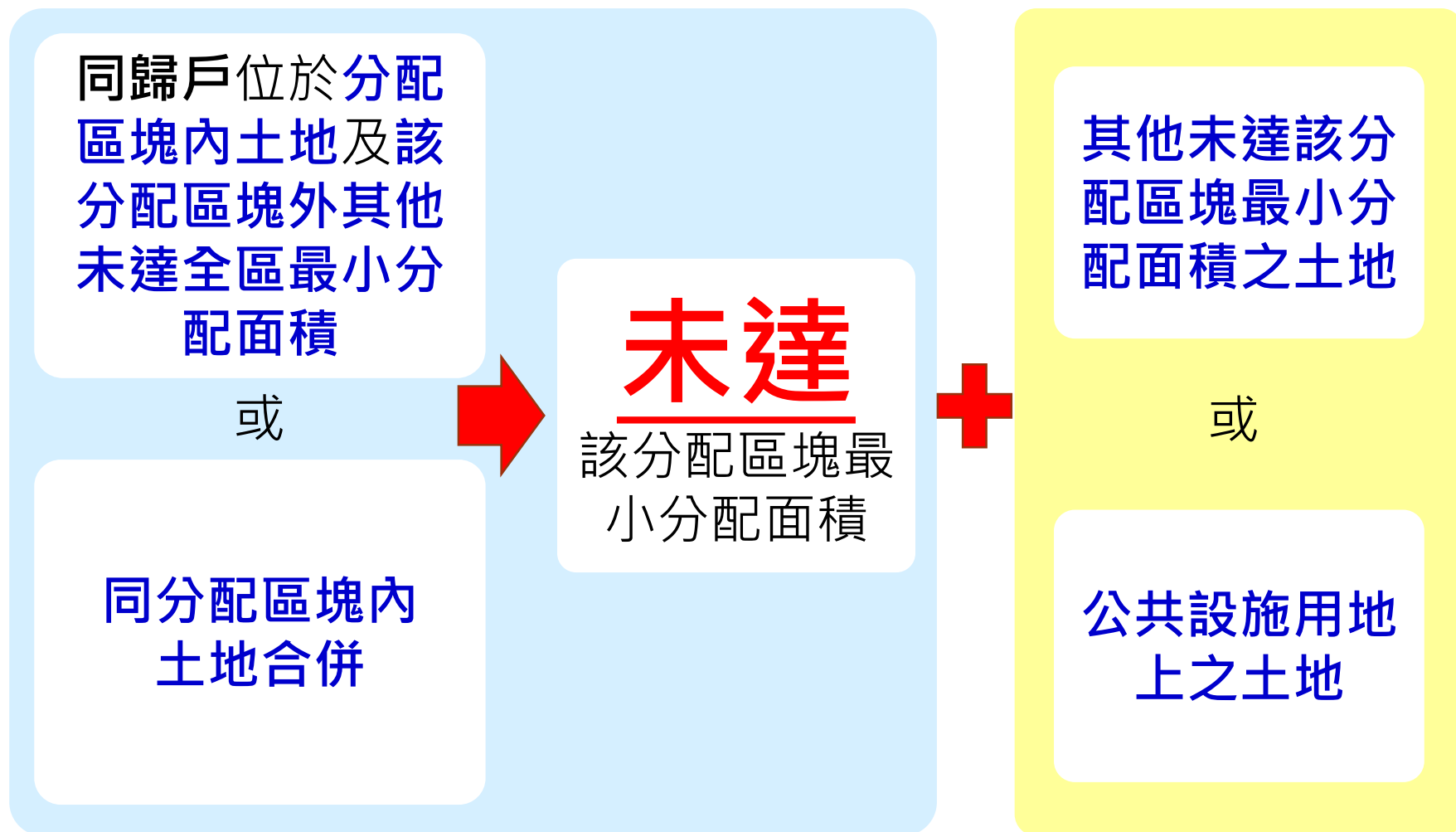
假設重劃前土地面積			比例大小
甲 合併案	A地	1,200 m ²	$= \frac{1,200}{11,019.63}$ $= \mathbf{0.1089}$
	B地	400 m ²	
	C地	100 m ²	
	小計	1,700 m ²	
乙 合併案	D地	1,000 m ²	$= \frac{1,000}{11,019.63}$ $= \mathbf{0.0907}$
	E地	200 m ²	
	F地	100 m ²	
	小計	1,300 m ²	

甲合併案比例 > 乙合併案比例

圖例

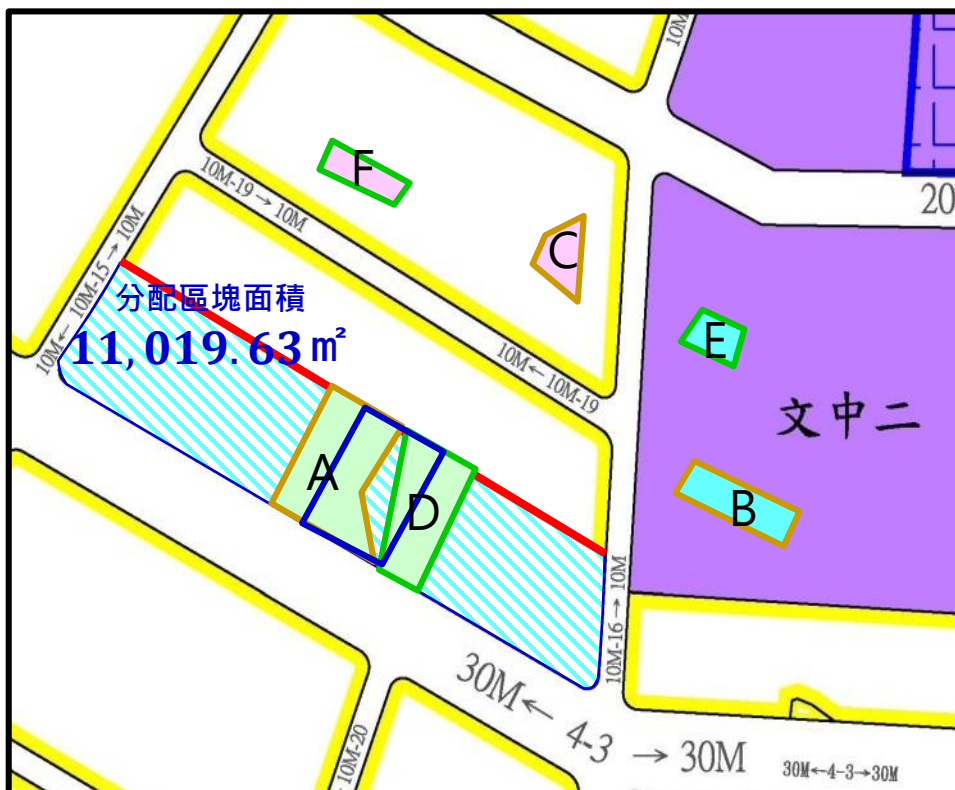
甲歸戶重劃前土地	重劃前分配區塊內土地
乙歸戶重劃前土地	其他公共設施土地
重劃後土地	剩餘未達全區最小分配面積土地

04申請合併及調整分配-第四順位



依位於分配區塊內申請合併土地總面積佔申請分配區塊面積之比例，由大至小排定分配順位。

04申請合併及調整分配-第四順位



假設重劃前土地面積			比例大小
甲 合併案	A地	600 m ²	$= \frac{600}{11,019.63}$ $= \mathbf{0.0544}$
	B地	400 m ²	
	C地	100 m ²	
	小計	1,100 m ²	
乙 合併案	D地	500 m ²	$= \frac{500}{11,019.63}$ $= \mathbf{0.0454}$
	E地	200 m ²	
	F地	100 m ²	
	小計	800 m ²	

甲合併案比例 > 乙合併案比例

圖例

甲歸戶重劃前土地	重劃前分配區塊內土地
乙歸戶重劃前土地	其他公共設施土地
重劃後土地	剩餘未達全區最小分配面積土地

04申請合併及調整分配

■第五順位：

上開四個順位以外條件之重劃區內土地，土地所有權人均可申請合併及調整分配至商一1000、商二1500、住三1000、住三600及產專1000分配區塊，惟因無土地位於分配區塊內且分配區塊面積有限，故以公開抽籤方式決定土地分配順位。

04申請合併及調整分配

- 重劃前土地位於**最小分配面積依新北市畸零地使用規則規定之分配區塊者**，申請辦理合併及調整分配得準用上述**第二順位、第三順位及第四順位**等三個順位之規定。

04申請合併及調整分配-合併及調整分配面積上限

- 位於最小分配面積600平方公尺以上之分配區塊者以該分配區塊最小分配面積6倍為上限。
- 位於最小分配面積依新北市畸零地使用規則規定之分配區塊者以3,000平方公尺為上限。
- 惟為配合地籍整理作業需要，故訂定1%面積彈性調整空間。
- 若申請合併及調整分配後，該分配區塊有剩餘土地尚未分配時，則不受前開合併及調整分配面積上限規定之限制。

04申請合併及調整分配-注意事項

- 申請合併及調整分配，無法於上開順位完成分配者，由本府依據市地重劃實施辦法第31條第1項規定分配，其分配位置視土地分配情形調整之。
- 以個別持分申請者，需符合市地重劃實施辦法第31條第1項第4款之規定，方得同意申請合併分配。共有土地依據本申請合併及調整分配原則完成上開各順位土地分配作業，於土地分配結果公告期間，如有共有人提出異議，本府得依市地重劃實施辦法第35條第4項規定不予調處，仍分配為共有，其分配位置由本府視土地分配情形調整之。

04申請合併及調整分配-注意事項

- 為避免申請合併分配土地所有權人於土地分配結果公告期間提出異議欲申請回復原有土地分配狀態(即不合併分配)之情形，故土地所有權人須於申請書上切結「本人同意於申請合併分配案件經貴府審查符合分配資格後，放棄原有土地分配狀態，倘因故而須回復合併前土地分配狀態，其土地分配位置於不影響其他土地所有權人分配權益下，由貴府視土地分配情形調整之。」

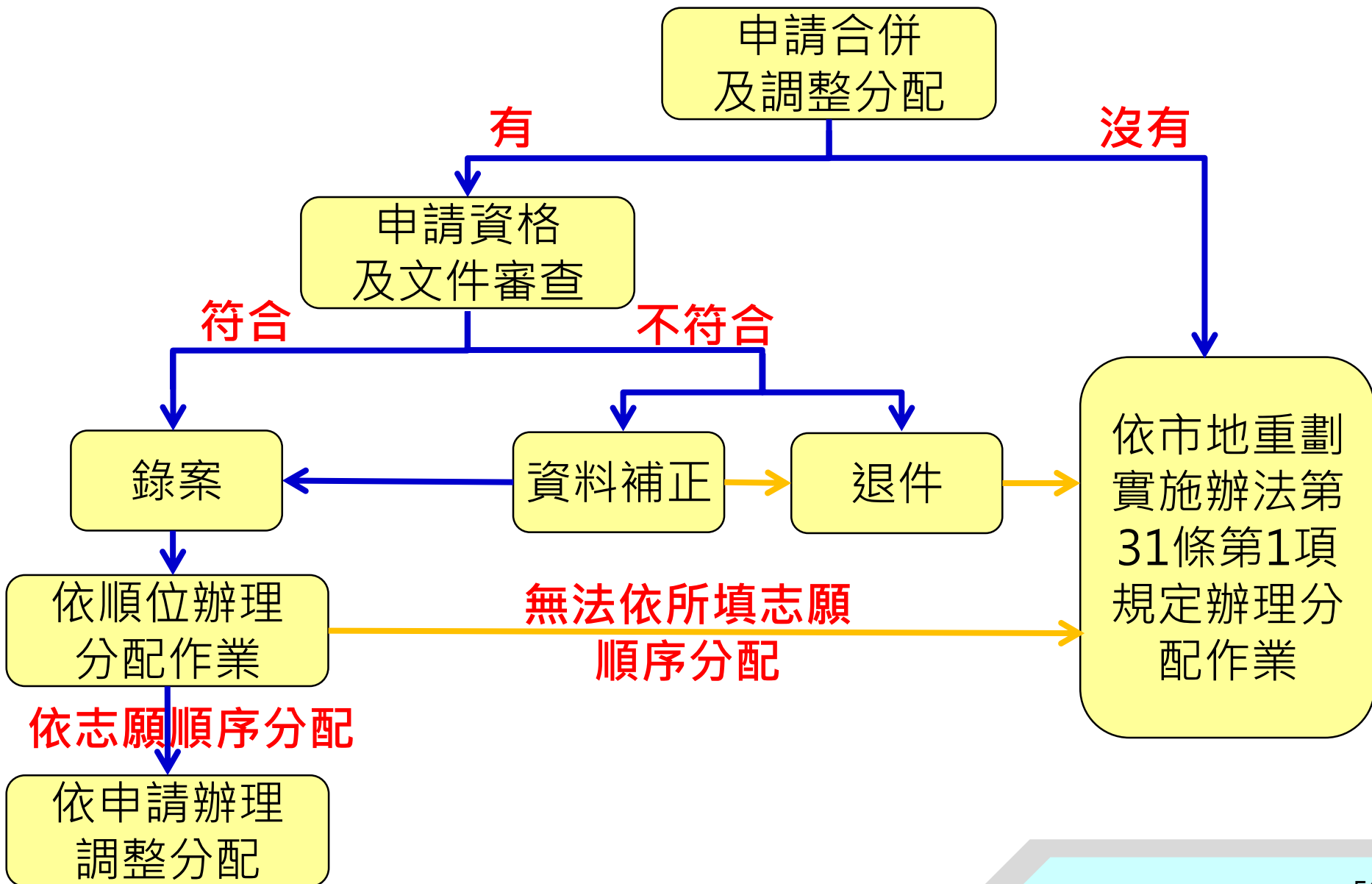
預定期程、 相關申請書件 及注意事項

05預定期程

項 目	第一區
受理申請合併、個別分配及調整分配作業	112年12月1日至113年4月30日
土地分配作業	113年
公告禁止移轉時間	113年5月-114年8月
分配草案說明會	113年下半年
土地分配公告	114年上半年
工程完工	115年
土地點交	115年下半年
抵費地處分	115年下半年

註：以上為預估期程，仍以實際作業時間為準。

05相關申請書件-合併及調整分配流程



05相關申請書件-合併及調整分配申請書

新北市新、泰塭仔圳市地重劃案（第一區）合併及調整分配申請書

一、申請人 王小民 等 2 人所有土地(如下表)位於新北市新、泰塭仔圳市地重劃案(第一區)內，重劃後請惠予合併及調整分配，隨文檢附本申請書、申請人身分證明文件影本（加蓋印鑑章並切結與正本相符）、印鑑證明正本(申請日前1年核發)及切結書各1份，請予核准。

二、申請人申請合併之土地請依下列方式之一申請辦理合併及調整分配作業。

■依申請人下列志願順序依序辦理合併及調整分配。

第一志願順序：分配區塊編號 C2-9-1

第二志願順序：分配區塊編號 C2-9-2

第三志願順序：分配區塊編號 C2-9-3

若未能依上開志願順序辦理分配時，則依市地重劃實施辦法第31條規定辦理分配作業。

☐分配位置由本府視土地分配情形調整之。

欲申請合併之分配區塊志願順序

僅申請合併(並無志願順序)

土地標示：

區	段	小段	地號	面積(平方公尺)	所有權人	持分	備註
新莊區	中港厝		999	199.00	王小民	1/1	
新莊區	中港厝		888	199.00	王大民	1/1	

(本表不敷填寫請依式加頁於後，惟須以全部申請人印鑑章加蓋騎縫)

此 致

新北市政府

申 請 人	姓名	通訊地址	連絡電話	蓋印鑑章
	王小民	新北市新莊區幸福路1號	0911111111	印鑑章
	王大民	新北市新莊區幸福路5號	0922222222	印鑑章
中 華 民 國				

申請人資料及蓋章

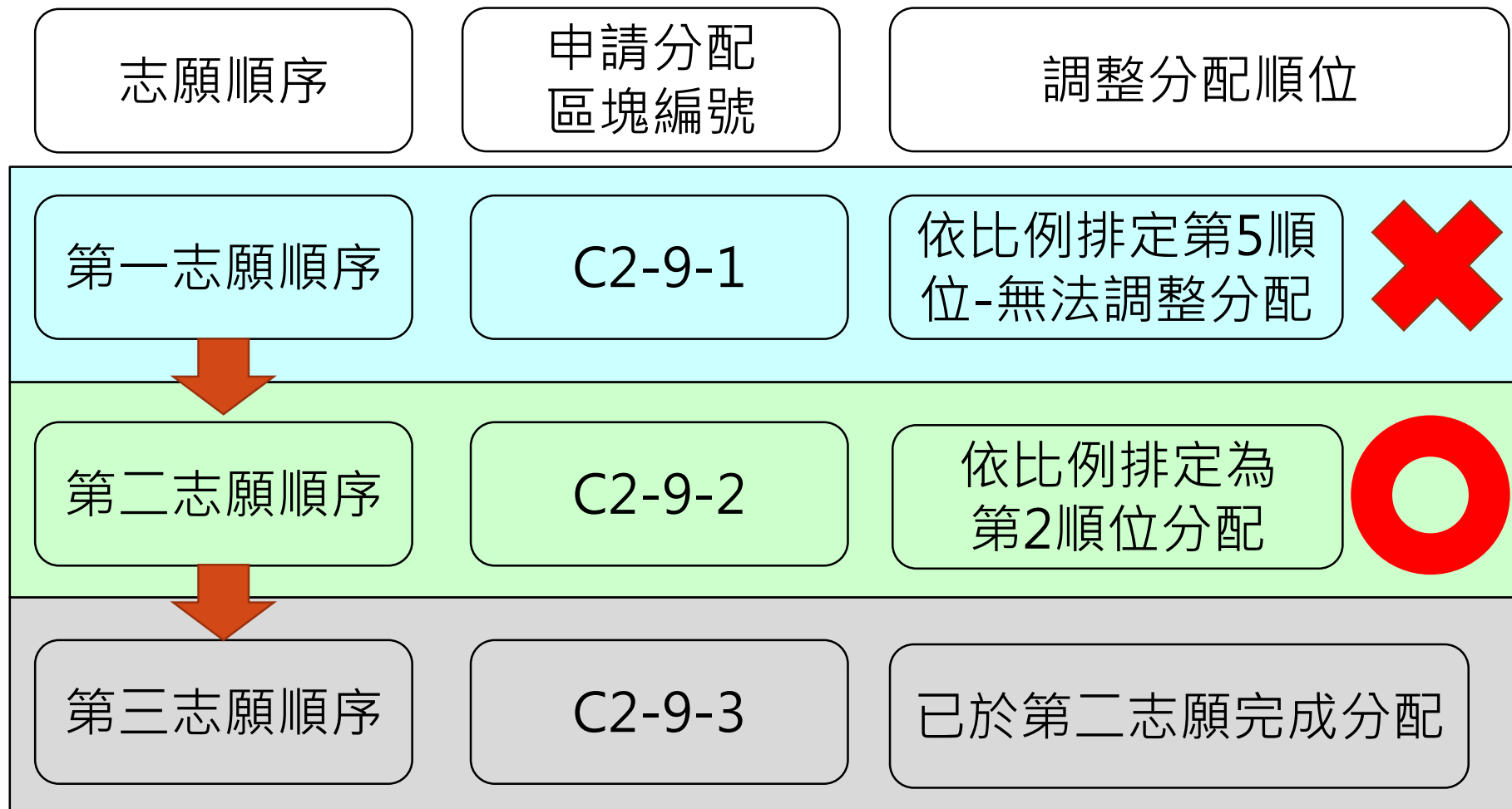
(本表不敷填寫請依式加頁於後，惟須以全部申請人印鑑章加蓋騎縫)

中華民國 年 月 日

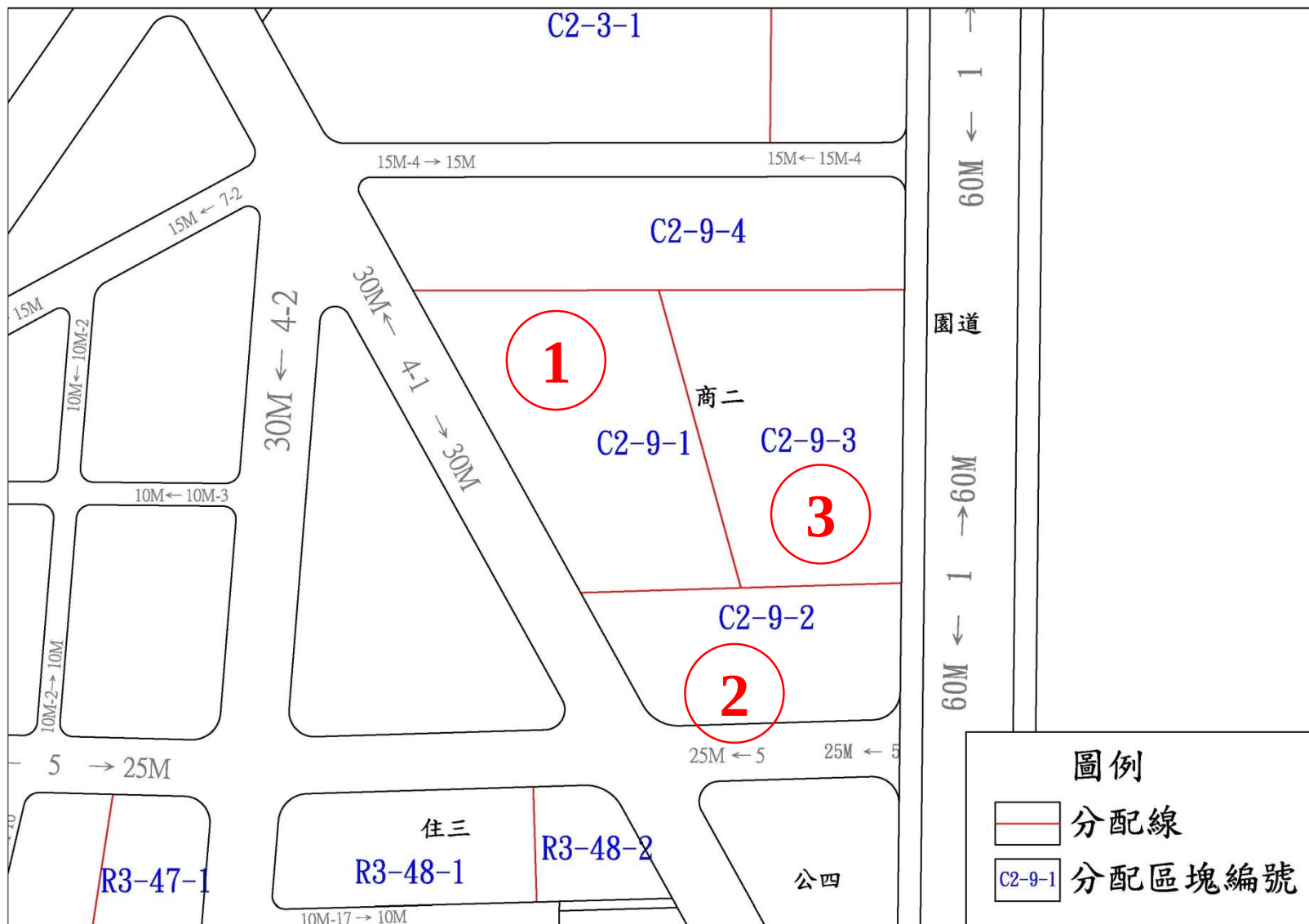
相關應備文件：

- 申請書-1份
- 身分證明文件影本
(加蓋印鑑章並切結與正本相符) -1份
- 印鑑證明-1份
(申請目的：土地重劃)
- 切結書-1份

05相關申請書件-合併及調整分配流程(適用第三及四順位)



05相關申請書件-合併及調整分配申請書



05相關申請書件-切結書

切結書

申請人 王小民 等 2 人同意於合併分配申請案件經貴府審查符合分配資格後，**放棄原有土地分配狀態**，倘若因故而須回復合併前土地分配狀態，其土地分配位置於不影響其他土地所有權人分配權益下，**由貴府視土地分配情形調整之。**

立切結書人絕無異議，特立此切結為據。

(註：申請合併分配者以整筆土地全部持分為原則，若非以全部持分申請合併，而以個別持分申請合併者，應符合市地重劃實施辦法第 31 條第 1 項第 4 款之規定，方得同意申請合併分配。倘於土地分配結果公告期間，有其他共有人提出異議，**由市府依市地重劃實施辦法第 35 條第 4 項規定回復原共有分配狀態**，其土地分配位置於不影響其他土地所有權人分配權益下，**視土地分配情形調整之。**)

此 致

新北市政府				
	姓名	通訊地址	連絡電話	蓋印鑑章
申	王小民	新北市新莊區幸福路 1 號	0911111111	印鑑章
	王大民	新北市新莊區幸福路 5 號	0922222222	印鑑章
請 人	申請人資料及蓋章			

(本表不數填寫請依式加頁於後，惟須以全部申請人印鑑章加蓋騎縫)

05相關申請書件-相鄰土地協議交換分配申請書

新北市新、泰塭仔圳市地重劃案(第一區)

合併及調整分配(相鄰土地協議交換分配)申請書

立同意書人 王小民 等 1 人與 王大民 等 1 人之後列土地，座落在新北市新、泰塭仔圳市地重劃案(第一區)內，相鄰土地所有權人之土地，於街廓跨占分配線或道路中心線兩側，其各側分配已達最小分配面積時，在不影響分配區塊內其他原位次分配下，經土地所有權人全體協調同意後，得申請交換土地集中於一側分配。其重劃後之分配位次業經各共有人協定，如附位次圖認章略圖，並檢附本申請書及協議交換分配之共有人身分證明文件影本(加蓋印鑑章並切結與正本相符)及印鑑證明正本(申請重劃土地地號)各一份，請予核辦。

欲申請交換分配之重劃前地段號

土地標示					備 註
區	段	小段	地號	面積(平方公尺)	
新莊區	中港段		999	199.00	
新莊區	中港段		888	199.00	

重劃前位次圖認章略圖 (按筆繪製並註明地號)		姓 名	持分	通訊住址	蓋印鑑章
印鑑章	印鑑章	王小民	1/1	新北市新莊區幸福路 1 號	印鑑章
		王大民	1/1	新北市新莊區幸福路 5 號	印鑑章

協議重劃後土地調整位次圖認章略圖 (按筆繪製並註明各共有人姓名)	
印鑑章	王小民
印鑑章	王大民

協議重劃後土地調整
位次略圖

相關應備文件：

- 申請書-1份
- 身分證明文件影本
(加蓋印鑑章並切結與
正本相符) -1份
- 印鑑證明-1份
(申請目的：土地重劃)

申請人資
料及蓋章

重劃前土地
位次略圖

05相關申請書件-共有土地個別分配同意書

新北市新、泰塭仔圳市地重劃案(第一區)共有土地個別分配同意書

立同意書人 王小民 等 2 人共有之後列土地，座落在新北市新、泰塭仔圳市地重劃案(第一區)內，業經共有人過半數及其應有部分合計過半數(或逾三分之二)之同意，請貴府依照市地重劃實施辦法第31條第1項第4款規定分配為個別所有。其重劃後之分配位次業經各共有人協定，如附位次圖認章略圖，並檢附本同意書2份及協議交換分配之共有身分證明文件影本(加蓋印鑑章並切結與正本相符)及印鑑證明正本(申請日前1年核發)各1份，請予核准。倘於土地分配結果公告後，共有人如提出異議，則將依市地重劃實施辦法第35條第4項規定仍分配為共有。

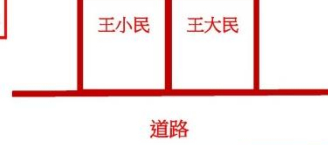
土地標示					備註
區	段	小段	地號	面積(平方公尺)	
新莊區	中港厝		999	199.00	

欲申請個別分配之重劃前地段號

(本表不敷填寫請依式加頁於後，惟須以全部申請人印鑑章加蓋騎縫)

此致
新北市政府

重劃前位次圖認章略圖(按筆繪製並註明地號)		姓 名	持分	通訊住址	蓋印鑑章
印鑑章		王小民	1/2	新北市新莊區幸福路1號	印鑑章
印鑑章		王大明	1/2	新北市新莊區幸福路5號	印鑑章

重劃後位次圖認章略圖 (按筆繪製並註明各共有人姓名)	
印鑑章	
印鑑章	

重劃後分配略圖
包含個別分配之位次

(本表不敷填寫請依式加頁於後，惟須以全部申請人印鑑章加蓋騎縫)

相關應備文件：

- 申請書-2份
- 身分證明文件影本(加蓋印鑑章並切結與正本相符)-1份
- 印鑑證明-1份(申請目的：土地重劃)

重劃前土地
位次略圖

申請人資料
及蓋章

05相關申請書件

■相關申請書件下載區

- 新北市政府地政局-新、泰塭仔圳市地重劃區（第一區）
- 申請書繳交：郵寄、親送至地政局或塭仔圳故事館駐點辦公室
- 網址：

<https://www.land.ntpc.gov.tw/News.aspx?n=9890&sms=9618>



05注意事項

■戶籍資料異動或通訊住址異動

- 土地所有權人之戶籍地址或通訊住址有異動變更者，請填寫資料異動表並現場繳交至收件處，或親送、郵寄至新北市政府地政局重劃科，以利日後辦理各項作業時通知之依據。
- 原辦理土地登記時身分證字號屬流水編號者，請盡早至新莊地政事務所辦理更正，以利後續土地分配歸戶事宜。

05注意事項

■資訊網頁

- 新北市政府地政局網站

<http://www.land.ntpc.gov.tw>

- 新北市新泰塭仔圳市地重劃案官方網站

<https://xintai.ntpc.gov.tw/>

- 聯絡電話

地政局重劃科

(02)29603456轉3417~3495

- 塭仔圳故事館土地分配諮詢

館址：新北市新莊區三泰路56-7號
(工務所後方)



塭仔圳故事館土地分配諮詢

簡報結束
敬請指教

